# חוקי אֶשְׁנֻנָּה (אשנונה, המאה ה־19 לפנה״ס)

### ▼ תוכן העניינים


הפתיחה (1–7): דדושה עולה למלוכה ..... 4

**מחירים ושכר** ..... **4**

§1 – מחירים בשקל כסף ..... 4

§2 – שמן וחמר בשעורים ..... 4

§3 – שכירות עגלה ..... 4

§4 – שכירות ספינה ומלח ..... 4

§5 – המלח שהטביע את הספינה ..... 4

§6 – התופש ספינה לא לו ..... 4

§7 – שכר הקוצר ..... 4

§8 – שכר הזורה ..... 5

§9 – השכיר שלא קצר ..... 5

§9a – שכירות מגל ..... 5

§10 – שכירות חמור ומוליכו ..... 5

§11 – שכר השכיר ..... 5

**הנתפש בשדה ובבית, ביום ובלילה** ..... **5**

§12 – הנתפש בשדה מסכן – בצהריים ובלילה ..... 5

§13 – הנתפש בבית מסכן – בצהריים ובלילה ..... 5

**שכר הכובס; אשראי** ..... **5**

§14 – שכר הכובס ..... 5

§15 – לא יקבלו מיד עבד ואמה ..... 5

§16 – אין אשראי לבן שלא חלק ולעבד ..... 5

**מֹהַר ונישואים** ..... **6**

§17 – המהר כשמת אחד מבני הזוג ..... 6

§18 – מות אחרי הנישואים ..... 6

**תוספת, הלוואה ומשכון** ..... **6**

§18a – שיעור התוספת ..... 6

§19 – ההלוואה בגורן ..... 6

§20 – הלוואת שעורים שהומרה בכסף ..... 6

§21 – הלוואת כסף ..... 6

§22 – המשכן אמה בלי חוב ..... 6

§23 – האמה הממושכנת שמתה ..... 6

§24 – אשת מסכן ובן מסכן שמתו במשכון – דין נפשות ..... 6

**מֹהַר, נישואים ושבי** ..... **7**

§25 – החותן שנתן את בתו לאחר ..... 7

§26 – החוטף ארוסת אחר ..... 7

§27 – הנושא בלי שאלת האב והאם ..... 7

§28 – אשת האיש שנתפשה בחיק איש ..... 7

§29 – השבוי ששב 7
§30 – הבורח מעירו 7
**אמה; גידול ילדים** **7**
§31 – האמה שנוקבה 7
§32 – המיניקה שלא קיבלה מזונות 7
§33 – האמה שרימתה בבנה 7
§34 – ילדי אמת ההיכל לגידול 8
§35 – הלוקח בן אמת ההיכל 8
**נצירה** **8**
§36 – הנצירה שאבדה בלי פריצה 8
§37 – הבית שנבזז – השבועה בפתח תישפך 8
**שותפות, גאולת בית, קנייה ומכירה** **8**
§38 – קדימת האח בקניית חלק 8
§39 – גאולת בית שנמכר 8
§40 – הקונה שלא כונן את המוכר 8
§41 – שכר האורח במוכרת השכר 8
**חבלות** **8**
§42 – אף, עין, שן, אוזן, לחי 8
§43 – אצבע 9
§44 – יד 9
§45 – רגל 9
§46 – עצם הבריח 9
§47 – בהתכתשות 9
§47a – בן איש שמת בקטטה 9
**דין המלך** **9**
§48 – דין הדיינים ודבר נפשות למלך 9
**עבדים** **9**
§49 – הנתפש בעבד גנוב 9
§50 – המושל שכלא עבד נמלט 9
§51 – עבד אשנונה לא יצא בשער 9
§52 – עבד שבא עם שליח 10
**השור הַנֶּגֶף, הכלב השוטה והקיר הנוטה** **10**
§53 – שור שנגף שור 10
§54 – השור הנגף שהמית איש 10
§55 – השור הנגף שהמית עבד 10
§56 – הכלב השוטה שהמית איש 10
§57 – הכלב שהמית עבד 10
§58 – הקיר הנוטה 10
**גירושים** **10**
§59 – המגרש את אשתו אחרי בנים 10
**הנוצר שהתרשל** **10**
§60 – הנוצר שהתרשל 10

החיבור. אשנונה הייתה ממלכה על נהר הדיאלה, ממזרח לחִדֶּקֶל (צפונית־מזרחית לבגדאד של היום), עד שכבש אותה חמורבי מלך בבל. חוקיה – כשישים סעיפים קצרים – הם אוסף החוקים האכדי הקדום ביותר הידוע, קדום בדור או שניים מחוקי חמורבי. בראשם אין פרולוג של מלך המשבח את עצמו, אלא נוסחת תאריך בשומרית: "ביום … כאשר דָּדוּשָׁה עלה למלכות אשנונה ונכנס אל בית אביו" (דדושה מלך בערך 1800–1779 לפנה"ס). אחריה באים תעריף של מחירים (כמה שעורים, שמן, צמר, מלח, נחושת "בשקל כסף") ושל שכר (עגלה, ספינה ומלח, קוצר, חמור, שכיר); ואחריו החוקים: הנתפש בשדה ובבית ביום ובלילה, אשראי, ריבית ומשכון, מוהר ונישואים, השבוי והבורח, האמה ומגדלי הילדים, הפיקדון והשבועה בפתח מקדש האל תִּישְׁפַּךְ, גאולת בית, חבלות בגוף, דיני נפשות שעולים למלך, עבדים בורחים, השור הנגף, הכלב השוטה, הקיר הנוטה, הגירושין והנוצר שהתרשל.

למה הטקסט הזה כאן. בחוקי אשנונה נמצא החוק המסופוטמי הקרוב ביותר במלותיו לתורה: "אם שור את שור נגף והמית, את מחיר השור החי ואת בשר השור המת בעלי השור שניהם יחלוקו" (§53) – כמעט **וְכִי יִגַּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יָחֳצוּן** (שמות כא:לה); ובחוקי חמורבי אין חוק כזה. סמוך לו – השור הנֶּגֶף שהרובע הזהיר את בעליו, והכלב השוטה, שהמיתו איש או עבד (§54–§57, ↔ שמות כא:כח–לב, לו), והקיר הנוטה (§58, ↔ דברים כב:ח). ועוד: הגנב בלילה ובצהריים (§12–§13, ↔ שמות כב:א–ב), הנערה שהובל לה מוהר ונחטפה "בלי שאלת אביה ואמה" (§26, ↔ דברים כב:כג–כז), האשה שנתפשה "בחיק איש" (§28, ↔ דברים כב:כב), השבוי ששב לאשתו (§29, ↔ דברים כד:א–ד), השבועה של השומר (§36–§37, ↔ שמות כב:ו–י), הבית הנגאל (§39, ↔ ויקרא כה:כט), והדבר הגדול שעולה למלך (§48, ↔ שמות יח:כב; דברים א:יז). ובאותה מידה ההבדלים: כסף לכל איבר (אף, עין, שן, אוזן, אצבע, יד, רגל) במקום **עַיִן תַּחַת עַיִן**, מוות בקטטה שנפדה בשני שלישי מנה כסף, השור שאינו נסקל, העבד הנמלט שחייבים להחזירו. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`../parallels-index.md`; `project.md`).

הטקסט והמהדורה. החוקים ידועים משני לוחות שנמצאו ב־1945–1947 בתל חרמל (שַׁדֵּפּוּם העתיקה, בפאתי בגדאד), ונמצאים היום במוזיאון בבגדאד: **A** (IM 51059) ו־**B** (IM 52614), ומשבר שלישי (**C**) של §44–§47a. שני הלוחות אינם זהים: יש ביניהם הבדלי כתיב, מלים ואף סכומים, וב־A יש טעויות העתקה (כך בחוק על הכלב, §57, כתוב "נגף" במקום "נשך"). התרגום הוא מן הנוסח המשוחזר (composite) של CDLI, P480696, שנבדק שורה אחר שורה מול A, B ו־C; מספרי השורות (1–195) הם של הנוסח המשוחזר, ומספרי החוקים (§1–§60, ובהם §18a, §47a, 9a) הם המספור המקובל (גצה, ירון). נוסחת התאריך (1–7) מתורגמת מן השומרית. כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר; `[...]` – חסר; `...` – סימנים שלא נקראו; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט (או החליף בטעות) והמהדירים השלימו; **("שָׁבוּר")** (§28) – הסופר העיד שהמקור שהעתיק היה שבור. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המילים הקבועות. כמו בחוקי חמורבי (התרגום בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *awīlum*, "בן איש" – *mār awīlim*; "מִסְכֵּן" – *muškēnum* (בן המעמד הנמוך יותר, התלוי בארמון; לא "עני"); "עבד", "אמה"; "ההיכל" – *ekallum*, הארמון; "ישקול" – *išaqqal* (תשלום בכסף שוקלים); "נגף", "נֶגֶף" – *nakāpu*, *nakkāpû* (מאותו שורש כמו **וְכִי יִגַּף שׁוֹר**); "המית" – *mâtu* Š (כמו **וָהֲמִית**, שמות כא:כט); "הרובע" – *bābtum*, השכונה; "נצר" – *naṣāru* (ולא "שמר"); "את חיי האל יזכיר" – *nīš ilim zakāru* (כמו **כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תְחִיָּה**, מלכים ב כ:א) – לא "יֻהֲרֵג" של חוקי חמורבי ולא "מות יומת" של התורה. "דין **"ימות, לא יחיה"** – *imât ul iballuṭ*, נוסחת המוות של חוקי אשנונה (§1). "דין

נפשות", "דבר נפשות" – dīn napištim, awat napištim. **מידות:** כור (kurrum, כ־300 ליטר) = 5 פַּרְסִיכְתּוּ (מידת PI, 60 ליטר) = 30 סאה (sūtum, 10 ליטר) = 300 קב (qa, כליטר); מנה (manû, כחצי ק"ג) = 60 שקל (šiqlum, כ־8.3 גרם); שקל = 180 "שעורות" (uṭṭetum, גרגרים).

## הפתיחה (1–7): דדושה עולה למלוכה

**1** [...] ביום העשרים ואחד,[^1] | [...] של אֶנְלִיל (ו)נִינַאזוּ,

**3** ביום אשר דָּדוּשָׁה למלכות אֶשְׁנֻנָּה | עלה, ואל בית אביו | נכנס – את צוּפּוּר־שַׁמַּשׁ

**6** [...] (את) הגדה שמעבר לחִדֶּקֶל, | [...] בתוך שנה אחת, בנשק חזק, תפש.

# מחירים ושכר

## §1 – מחירים בשקל כסף

**8** כור שעורים בשקל כסף;[^2] | שלושה קבים שמן משובח בשקל כסף; | סאה ושני קבים שמן בשקל כסף;

**11** סאה וחמישה קבים שומן חזיר בשקל כסף; | ארבע פַּרְסִיכְתּוּ חֻמָּר? בשקל כסף;

**13** שישה מנים צמר בשקל כסף; | שני כור מֶלַח בשקל כסף; | כור בורית בשקל כסף;

**16** שלושה מנים נחושת בשקל כסף; | שני מנים נחושת עשויה בשקל כסף.

## §2 – שמן וחמר בשעורים

**18** קב שמן של נְסִיחָה? – שלוש סאים שעוריו; | קב שומן חזיר של נסיחה? – סאתיים וחמישה קבים שעוריו;

**20** קב חמר? של נסיחה? – שמונה קבים שעוריו.

## §3 – שכירות עגלה

**21** עגלה, עם שוריה ועם מוליכה:

**22** פרסיכתו וארבע סאים שעורים דמי שכירותה; אם כסף – שליש שקל דמי שכירותה; | כל היום יוליכנה.

## §4 – שכירות ספינה ומלח

**24** דמי ספינה: לכור – שני קבים, | ו[...] קבים דמי הַמַּלָּח; כל היום יוליכנה.

## §5 – המלח שהטביע את הספינה

**26** אם מַלָּח התעצל ואת הספינה הטביע, | כל אשר הטביע – ימלא.

## §6 – התופש ספינה לא לו

**28** אם איש בתרמית? ספינה לא שלו | תפש – עשרה שקלי כסף ישקול.

## §7 – שכר הקוצר

**30** סאתיים שעורים דמי קוצר; | אם כסף – שתים עשרה שעורות דמי שכירותו.

### §8 – שכר הזורה

**32** סאה שעורים דמי זורה.

### §9 – השכיר שלא קצר

**33** איש – שקל כסף לקצור לשכיר | יתן, ואם את ראשו לא החזיק (לו),[^3]
**35** וקצור, קצור לא קצר לו – עשרה שקלי כסף | ישקול.

### §9a – שכירות מגל

**37** סאה וחמישה קבים דמי מגל, והַכּוּצִירוּ? | לבעליו הוא ישוב.

### §10 – שכירות חמור ומוליכו

**39** סאה שעורים דמי חמור, | וסאה שעורים דמי מוליכו; כל היום יוליכנו.

### §11 – שכר השכיר

**41** דמי שכיר: שקל כסף, פרסיכתו שעורים מחייתו; | ירח אחד ילך.

## הנתפש בשדה ובבית, ביום ובלילה

### §12 – הנתפש בשדה מסכן – בצהריים ובלילה

**43** איש אשר בשדה מִסְכֵּן | בעמרים, בצהריים, ייתפש –
**45** עשרה שקלי כסף ישקול; אשר בלילה בעמרים | ייתפש – ימות, לא יחיה.[^4]

### §13 – הנתפש בבית מסכן – בצהריים ובלילה

**47** איש אשר בבית של מסכן, בבית, בצהריים | ייתפש – עשרה ⟨שקלי⟩ כסף ישקול;
**49** אשר בלילה בבית ייתפש – | ימות, לא יחיה.

## שכר הכובס; אשראי

### §14 – שכר הכובס

**51** דמי כובס: בגד אחד – חמישה שקלי כסף יוביל, ושקל דמי שכירותו;
**52** עשרה שקלי כסף יוביל, ושני שקלים דמי שכירותו.

### §15 – לא יקבלו מיד עבד ואמה

**53** מיד עבד ואמה – התגר ומוכרת השכר | כסף, שעורים, צמר, שמן – עד הרבה? – לא יקבל.

### §16 – אין אשראי לבן שלא חלק ולעבד

**55** בן איש אשר לא חלק, ועבד – לא יֵאָמֵן.[^5]

# מֹהַר ונישואים

## §17 – המהר כשמת אחד מבני הזוג

**56** בן איש לבית הַחָם מֹהַר יוביל | אם משניהם אחד לגורלו | הלך – הכסף לבעליו הוא ישוב.

## §18 – מות אחרי הנישואים

**59** אם נשאה ולביתו באה, | בין הנושא בין הכלה לגורלו הלך, | כל אשר הוביל לא יוציא, את יתרו הוא יקח.

# תוספת, הלוואה ומשכון

## §18a – שיעור התוספת

**62** לשקל – שישית ושש שעורות תוספת יעלה;[^6] | לכור – פרסיכתו וארבע סאים תוספת יעלה.

## §19 – ההלוואה בגורן

**64** איש אשר לשכמותו יתן | בגורן יגבה.

## §20 – הלוואת שעורים שהומרה בכסף

**66** אם איש שעורים ל... | נתן, ואת השעורים לכסף עשה,
**68** בקציר את השעורים ואת תוספתו, לכור פרסיכתו וארבע סאים, | יקח.

## §21 – הלוואת כסף

**70** אם איש כסף לפי פניו | נתן – את הכסף ואת תוספתו, לשקל שישית ושש שעורות, | יקח.

## §22 – המשכן אמה בלי חוב

**73** אם איש על איש דבר | אין לו, ואמת איש משכן – בעל האמה את חיי האל יזכיר:
**75** "דבר עליי אין לך"; כסף | כמלוא מחיר האמה ישקול.

## §23 – האמה הממושכנת שמתה

**77** אם איש על איש דבר אין לו, | ואמת איש משכן, את המשכון בביתו כלא,
**79** והמית – שתי אמהות לבעל האמה יחליף.

## §24 – אשת מסכן ובן מסכן שמתו במשכון – דין נפשות

**80** אם דבר עליו אין לו, | ואשת מסכן (או) בן מסכן משכן, | את המשכון בביתו כלא, והמית – דין נפשות:
**83** הממשכן אשר משכן – ימות.

# מֹהַר, נישואים ושבי

## §25 – החותן שנתן את בתו לאחר

**84** אם איש אל בית החם צעק, וחמיו | סִיפחו, ואת בתו לאחר נתן,
**86** אבי הבת את המהר אשר קיבל כפליים ישיב.

## §26 – החוטף ארוסת אחר

**87** אם איש לבת איש מהר הוביל, | ואחר, בלי שאלת אביה ואמה, חטפה וְנִקְּבָהּ –[^7]
**89** דין נפשות הוא – ימות.

## §27 – הנושא בלי שאלת האב והאם

**90** אם איש בת איש בלי שאלת | אביה ואמה נשא, וגם כד וגם תנאים[^8]
**92** לאביה ולאמה לא שָׁם – ימי שנה אחת בביתו | תשב – לא אשה היא.

## §28 – אשת האיש שנתפשה בחיק איש

**94** אם (״שָׁבוּר״) תנאים | וכד לאביה ולאמה שָׁם,
**96** ונשאה – אשה היא; ביום אשר בחיק איש תיתפש – תמות,[^9] | לא תחיה.

## §29 – השבוי ששב

**98** אם איש בדרך פשיטה וסיגה נשבה, | או הֻגְזַל נִגְזַל – ימים ארוכים | בארץ אחרת ישב,
**101** את אשתו אחר נשא, ובן ילדה, | כאשר שב – את אשתו יטול.[^10]

## §30 – הבורח מעירו

**103** אם איש את עירו ואת אדוניו שנא, וברח, | את אשתו אחר נשא – כאשר שב, | את אשתו לא יתבע.

# אמה; גידול ילדים

## §31 – האמה שנוקבה

**106** אם איש אמת איש נִקַּב, | שליש מנה כסף ישקול, והאמה של אדוניה היא.

## §32 – המיניקה שלא קיבלה מזונות

**108** אם איש את בנו להיניק ולגידול נתן,
**109** ומזונות, מְשָׁחָה ולבוש שלוש שנים לא נתן – עשרה מנים[^11] | (את דמי) גידול בנו ישקול, ואת בנו יסיע.

## §33 – האמה שרימתה בבנה

**111** אם אמה שיקרה, ואת בנה לבת איש נתנה, | כאשר גדל – אדוניו יראנו, | יתפשנו ויסיעהו.

### §34 – ילדי אמת ההיכל לגידול

**114** אם אמת ההיכל את בנה | או את בתה למסכן לגידול
**116** נתנה – את הבן או את הבת אשר נתנה ההיכל יטול.

### §35 – הלוקח בן אמת ההיכל

**117** והלוקח אשר את בן אמת ההיכל | לקח – את שכמותו להיכל יחליף.

## נצירה

### §36 – הנצירה שאבדה בלי פריצה

**119** אם איש את חפציו לנַפְטָרוּ לנצירה | נתן, והבית לא פֻּלוּשׁ, הסף לא מגורד,
**121** החלון לא נָסוּחַ – את חפצי הנצירה | אשר נתן לו איבד – את חפציו יחליף לו.

### §37 – הבית שנבזז – השבועה בפתח תישפך

**123** אם בית איש נבזז, עם חפצי איש הנצירה | אשר נתן לו – אבדת בעל הבית אבודה,
**125** בעל הבית בפתח תִּישְׁפַּךְ את חיי האל יזכיר לו:[^12]
**126** "עם חפציך חפציי אכן אבדו, | עוולה ושקר לא עשיתי" – יזכיר לו, | ודבר עליו אין לו.

## שותפות, גאולת בית, קנייה ומכירה

### §38 – קדימת האח בקניית חלק

**129** אם מן האחים אחד את חלקו בכסף יתן, | ואחיו לקנות חפץ – את הצעת האחר ימלא.

### §39 – גאולת בית שנמכר

**131** אם איש נחלש, ואת ביתו בכסף נתן, | ביום אשר הקונה יתן – בעל הבית יפטור.

### §40 – הקונה שלא כונן את המוכר

**133** אם איש עבד, אמה, שור, וכל מִקְנַת מחיר אשר יש | קנה, ואת המוכר לא כונן – הוא הוא גַּנָּב.

### §41 – שכר האורח במוכרת השכר

**135** אם אורח, נַפְטָרוּ ומוֹדָע את שֶׂכָרוֹ יתן, | מוכרת השכר בשער ההולך את השכר תתן לו.

## חבלות

### §42 – אף, עין, שן, אוזן, לחי

**137** אם איש את אף איש נשך וקצץ,[^13] | מנה כסף ישקול; עין – מנה; שן – חצי מנה;
**139** אוזן – חצי מנה; מְחִיצַת לחי – עשרה שקלי כסף ישקול.

### §43 – אצבע

**140** אם איש את אצבע איש קצץ, | שני שלישי מנה כסף ישקול.

### §44 – יד

**142** אם איש את איש בַּשּׁוֹק? | זחף, ואת ידו שבר – חצי מנה כסף ישקול.

### §45 – רגל

**144** אם את רגלו שבר – חצי מנה כסף ישקול.

### §46 – עצם הבריח

**145** אם איש את איש מחץ, ואת עצם בריחו שבר, | שני שלישי מנה כסף ישקול.

### §47 – בהתכתשות

**147** אם איש בהתכתשות | איש פגע? – עשרה שקלי כסף ישקול.

### §47a – בן איש שמת בקטטה

**149** אם איש בקטטה | בן איש המית, | שני שלישי מנה כסף ישקול.[^14]

## דין המלך

### §48 – דין הדיינים ודבר נפשות למלך

**152** ולדין של כסף, משליש מנה עד מנה, | הדיינים את הדין יַאֲחִיזוּהוּ,[^15] | ודבר נפשות – למלך הוא.[^16]

## עבדים

### §49 – הנתפש בעבד גנוב

**155** אם איש בעבד נגנב, באמה נגנבה, | נתפש – עבד עבד, אמה אמה יוליך.

### §50 – המושל שכלא עבד נמלט

**157** אם נציב, מושל הנהר, בעל משרה ככל אשר יש,

**158** עבד נמלט, אמה נמלטת, שור אבוד, חמור אבוד | של ההיכל ושל המסכן תפש, ולאשנונה

**160** לא הוליך, ובביתו כלא – ימים מעל ירח אחד | העביר – ההיכל גְּנֻבָה עמו ידבר.

### §51 – עבד אשנונה לא יצא בשער

**162** עבד ואמה של אשנונה | אשר כבל, אזיק ובלורית שׂוּמִים (עליהם) | בשער אשנונה בלי אדוניו לא יצא.

### §52 – עבד שבא עם שליח

**165** עבד ואמה אשר עם שליח נצורים, | בשער אשנונה בא – כבל, אזיק | ובלורית יוּשַׂם (עליו), ולאדוניו נצור.

## השור הנַּגָּף, הכלב השוטה והקיר הנוטה

### §53 – שור שנגף שור

**168** אם שור את שור נָגַף והמית,[^17]

**169** את מחיר השור החי ואת בשר השור המת | בעלי השור שניהם יחלוקו.[^18]

### §54 – השור הנגף שהמית איש

**171** אם שור נַגָּף הוא, | והָרוֹבַע לבעליו הודיע, ואת שורו לא יישר,[^19]

**173** ואיש נגף והמית – בעל השור | שני שלישי מנה כסף ישקול.

### §55 – השור הנגף שהמית עבד

**175** אם עבד נגף | והמית – חמישה עשר שקל כסף ישקול.

### §56 – הכלב השוטה שהמית איש

**177** אם כלב שוטה הוא, והרובע לבעליו | הודיע, ואת כלבו לא נצר,

**179** ואיש נשך והמית – | בעל הכלב שני שלישי מנה כסף ישקול.

### §57 – הכלב שהמית עבד

**181** אם עבד ⟨נשך⟩ והמית,[^20] | חמישה עשר שקל כסף ישקול.

### §58 – הקיר הנוטה

**183** אם קיר נוטה, והרובע לבעל הקיר | הודיע, ואת קירו לא חיזק,

**185** והקיר נפל והמית בן איש – | נפשות – תקנת המלך.[^21]

## גירושים

### §59 – המגרש את אשתו אחרי בנים

**187** אם איש בנים הוליד, ואת אשתו | עזב, ואחרת נשא,

**189** מן הבית ומכל אשר יש יִנָּסַח, | ואחרי אשר יאהב ילך. ... בית ...

## הנוצר שהתרשל

### §60 – הנוצר שהתרשל

**191** אם נוֹצֵר | בְּנָצוֹר את הבית התעצל, ופולש | את הבית פלש – ונוצר הבית אשר נפלש

[^1]: הפתיחה (1–7) כתובה שומרית, והיא נוסחת תאריך: היום, והשנה הקרויה על שם מעשי דָּדוּשָׁה, מלך אשנונה. הנורמליזציה האכדית של CDLI לשורות אלה שגויה בחלקה; התרגום הוא מן השומרית.

[^2]: §1–§11 הם תעריף של מחירים ושכר, שהמלך קבע: "כור שעורים בשקל כסף", "דמי שכירות עגלה" וכדומה. אין לכך מקבילה בתורה; השוו סְאָה סֹלֶת בְּשֶׁקֶל וְסָאתַיִם שְׂעֹרִים בְּשֶׁקֶל (מלכים ב ז:א).

[^3]: "את ראשו לא החזיק" – ביטוי אכדי (rēša kullu): לא עמד לרשות מי ששכר אותו.

[^4]: "ימות, לא יחיה" – הנוסחה של חוקי אשנונה למוות (imât ul iballuṭ), כמו כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה (מלכים ב כ:א). השוו אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב ... אֵין לוֹ דָּמִים. אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ (שמות כב:א–ב): גם שם ההבדל בין יום ללילה, אבל התורה אינה מטילה מוות על הגנב.

[^5]: "לא יֵאָמֵן" – לא יקבל אשראי (qiāpu, "להאמין, להפקיד באמון"): בן שטרם חלק את נחלת אביו אינו בעל רכוש משלו.

[^6]: "תוספת" – הריבית (ṣibtum, מן "להוסיף"): 20% לכסף, 33⅓% לשעורים. התורה אוסרת ריבית בין אחים: לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נֶשֶׁךְ (שמות כב:כד).

[^7]: "בלי שאלת אביה ואמה" – בלי הסכמתם (šâlu, "לשאול", קוגנט של שאל). השוו כִּי יִהְיֶה נַעֲרָ בְתוּלָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר וְשָׁכַב עִמָּהּ (דברים כב:כג): גם שם – מוות לאיש; אבל שם השאלה היא אם צעקה.

[^8]: "כד ותנאים" – kirrum "כד גדול" ו־riksātum "תנאים (חוזה)": טקס הנישואים (כנראה סעודה או נסך מן הכד) והחוזה עם הורי הכלה. בלעדיהם האשה אינה "אשה" גם אחרי שנה בבית האיש.

[^9]: "ביום אשר בחיק איש תיתפש – תמות, לא תחיה": השוו וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה (דברים כב:כב). כאן נזכר רק מות האשה.

[^10]: השבוי ששב לוקח בחזרה את אשתו, אף שנישאה לאחר וילדה לו; השוו לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ (דברים כד:ד) – שם אחרי גירושין.

[^11]: "מזונות, משחה ולבוש" – שלוש מנות הקצבה. השוו שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע (שמות כא:י).

[^12]: "בפתח תישפך" (ב־A: "בבית תישפך") – במקדש אל העיר. השוו וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אָל הָאֱלֹהִים (שמות כב:ז): גם שם בעל הבית השומר נשבע שלא שלח ידו.

[^13]: §42–§48: תעריף של כסף לכל איבר – אף (מנה), עין (מנה), שן (חצי מנה), אוזן (חצי מנה), מחיצת לחי (עשרה שקלים), אצבע, יד, רגל, עצם הבריח. בתורה: עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל (שמות כא:כד). בחוקי חמורבי לבני איש – גמול בגוף, ולמסכן – כסף.

[^14]: "בן איש המית" בקטטה – ומשלם שני שלישי מנה כסף, כמו בעל השור הנגף (§54). השוו וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ (שמות כא:יח), ו־וְלֹא תִקְחוּ כֹּפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא).

[^15]: "את הדין יאחיזוהו" (dīnam šūḫuzu, "לגרום לו לאחוז בדין") – יכריעו את דינו.

[^16]: "ודבר נפשות – למלך הוא": השוו וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם (שמות יח:כב), ו־כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָּבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם (דברים יז:ח).

[^17]: "אם שור את שור נגף והמית" – nakāpu הוא הקוגנט של וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת (שמות כא:לה). זהו הדמיון המילולי הקרוב ביותר בין חוק מסופוטמי לתורה; בחוקי חמורבי אין חוק כזה.

[^18]: "בעלי השור שניהם יחלוקו" – השוו וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן (שמות כא:לה). אותה חלוקה, אבל באשנונה "מחיר" החי (לא מכירתו), "בשר" המת, ושני הבעלים כנושא; בתורה – וּמָכְרוּ ... וְחָצוּ בלי נושא מפורש.

[^19]: "והרובע לבעליו הודיע" (bābtum ... ušēdi) – הרובע (השכונה) הזהיר את הבעלים; šūdû הוא מן השורש

"ידע", כמו אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא (שמות כא:לו). "לא יישר" (ešēru Š) – לא החזיק אותו כראוי; בתורה וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו.

[^20]: בלוח כתוב כאן "נגף" (כמו בחוק השור, §55): טעות העתקה של הסופר. הכוונה – "נשך".

[^21]: "נפשות – תקנת המלך": מקרה של מוות בגלל קיר נוטה שלא חוזק נמסר לצו המלך (ראו §48). השוו וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ (דברים כב:ח).

[^22]: הנוצר שהתרשל, והבית שנצר נפרץ – ייהרג ויקבר "לפני המפלש", בלי קבר. בחוקי חמורבי (§21) זהו עונשו של הפורץ עצמו; השוו כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא (דברים כא:כג).